

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3493/2532

นายทอง อินแดง
นางคำ ทิววรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1383, มาตรา 1600

ผู้ตายขายที่ดินให้โจทก์โดยมีข้อตกลงว่า ผู้ตายจะต้องทำถนนจากทาง
สาธารณะสู่ที่ดินที่ขายให้โจทก์ จำเลยทั้งสองเป็นบุตรอันเป็นทายาทของผู้ตายย่อม
รับเอาสิทธิและหน้าที่ของผู้ตายมาด้วย จึงมีหน้าที่ต้องทำถนนและจดทะเบียนการ
จำยอมให้โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันสร้างถนนกว้าง 2 เมตร ยาว
ประมาณ 100 เมตร จากทางสาธารณะผ่านที่ดินโฉนดที่ 1003 เพื่อเข้าที่ดินโจทก์
โฉนดที่ 10297 และให้จดทะเบียนการจำยอมหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติ ขอให้ถือ
เอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนโจทก์จะเป็นผู้สร้างถนนเอง ให้จำเลยทั้งสอง
จ่ายค่าใช้จ่าย 5,000 บาทให้โจทก์ด้วย จำเลยทั้งสองให้การว่า นางปุยและจำเลยไม่
เคยตกลงจะทำถนนเข้าที่ดินโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายในการทำถนน ขอ
ให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 สร้างถนนจากทางสาธารณะกว้าง 2
เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร จากทางสาธารณะผ่านโฉนดที่ 1003 ตำบลต้นเปา
อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ตามรูปแผนที่เอกสารหมายเลข 4 เข้าสู่ที่ดินโจทก์

หากจำเลยที่ 1 ไม่สร้าง ให้โจทก์สร้างเอง โดยให้จำเลยที่ 1 เสียค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ให้จำเลยทั้งสองจัดการจดทะเบียนการจำยอมในส่วนที่เป็นถนนบนโฉนดที่ 1003 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประเด็นข้อต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิขอให้จำเลยที่ 1 สร้างถนนเข้าออกที่ดินของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนการจำยอมหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่รับกันฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นทายาทของนางป๋วย นางป๋วยตกลงขายที่ดินให้โจทก์จริงคงโต้แย้งกันเพียงว่านางป๋วยได้ตกลงทำถนนให้โจทก์หรือไม่โจทก์มีพยานคือตัวโจทก์และแพทย์หญิงศรี ศรีสุกรี เบิกความสอดคล้องต้องกันว่า โจทก์มาเยี่ยมเงินแพทย์หญิงศรี จำนวนเงิน 10,000 บาทเพื่อชำระราคาที่ดินให้นางป๋วย แพทย์หญิงศรีได้ร่างสัญญาให้ใหม่ให้นางป๋วยทำทางเดินให้โจทก์ด้วย ตามเอกสารหมาย จ.3 ข้อ 6 ว่า ผู้ขายให้สัญญาจะจัดทำถนนกว้าง 2 เมตร จากทางสาธารณะสู่ที่ดินที่แบ่งขายตามโฉนดที่ 1003 ให้มีสิทธิเดินได้โดยตลอด ส่วนจำเลยมีแต่ตัวจำเลยทั้งสอง เบิกความกล่าวอ้างเพียงว่านางป๋วยมารดาขายที่ดินให้โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองไม่ทราบเรื่องนางป๋วยจะต้องทำถนนให้โจทก์ พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าได้มีข้อตกลงเรื่องทำถนนกันจริง จำเลยทั้งสองเป็นบุตรอันเป็นทายาทของนางป๋วย ย่อมรับเอาสิทธิและหน้าที่ของนางป๋วยมาด้วยจึงมีหน้าที่ต้องทำถนนและจดทะเบียนการจำยอมให้โจทก์

สำหรับประเด็นข้อที่ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่าสร้างถนนจากจำเลยที่ 1 หรือไม่ เมื่อเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จะต้องทำถนนดังกล่าวแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ทำให้และโจทก์ต้องทำเอง โจทก์ย่อมเรียกค่าทำถนนจากจำเลยที่ 1 ได้ และจำนวนเงิน 5,000 บาท ที่โจทก์เรียกร้องก็เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยคดีชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>